Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Noviansyah als Opi Bin Ade Nasarudin
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KS. Tubun Gg. II Damai Rt. 21 No. 42 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Noviansyah als Opi Bin Ade Nasarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman,** 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa**MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** subsidair **6 (enam) bulan Penjara**

4. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok diplomat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EVO, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

------ Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Witaatau setidak-tidaknya pada bulanAgustus 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempatJalanKS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt. 26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman,**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ----------

- Berawal saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN K, SH dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang bernama MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI dengan ciri ciri menggunakan baju biru, celana pendek jeans hitam, perawakan kurus, rambut lurus pendek diduga ada membawa sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja saksi lainnya melakukan penyelidikan.Kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita di Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt.26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO didalam kantong/ saku celana dibagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan atau dipakai oleh terdakwa saat tertangkap, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 warna Biru didalam saku celana yang saat itu dipakai/ dikenakan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saksi APRIYANI, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi mengamankan saksi APRIYANI sekira 15 (lima belas) menit kemudian atau pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wita di tkp yang berbeda atau di Jalan KS Tubun Gang II Damai Rt. 26 No. - Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana pada saat saksi APRIYANI diamankan tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika ada pada saksi APRIYANI, selanjutnya terdakwa dan saksi APRIYANI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7306/NNF/2020tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt**, barang bukti atas nama**MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** yakni berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

-------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----------

Subsidair

------ Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Witaatau setidak-tidaknya pada bulanAgustus 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempatJalanKS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt. 26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ----------

- Berawal saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN K, SH dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang bernama MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI dengan ciri ciri menggunakan baju biru, celana pendek jeans hitam, perawakan kurus, rambut lurus pendek diduga ada membawa sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja saksi lainnya melakukan penyelidikan.Kemudian saksi bersama rekan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita di Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt.26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO didalam kantong/ saku celana dibagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan atau dipakai oleh terdakwa saat tertangkap, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 warna Biru didalam saku celana yang saat itu dipakai/ dikenakan oleh terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saksi APRIYANI, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi mengamankan saksi APRIYANI sekira 15 (lima belas) menit kemudian atau pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wita di tkp yang berbeda atau di Jalan KS Tubun Gang II Damai Rt. 26 No. - Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana pada saat saksi APRIYANI diamankan tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika ada pada saksi APRIYANI, selanjutnya terdakwa dan saksi APRIYANI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7306/NNF/2020tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt**, barang bukti atas nama**MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** yakni berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

-------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADY IRAWAN K, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita di Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt.26 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya saksi dan rekan kerja saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang bernama MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI dengan ciri ciri menggunakan baju biru, celana pendek jeans hitam, perawakan kurus, rambut lurus pendek diduga ada membawa sabu sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja saksi diantaranya BRIPKA ARIF BUDIMAN melakukan penyelidikan, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita di Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt.26 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD NOVIANSYAH Als NOPI ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO didalam kantong/ saku celana dibagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan atau dipakai oleh MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI saat tertangkap, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 (lima) warna Biru didalam saku celana yang saat itu dipakai/ dikenakan oleh MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI, yang mana berdasarkan keterangan MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari APRIYANI, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi mengamankan APRIYANI sekira 15 (lima belas) menit kemudian atau pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wita di tkp yang berbeda atau di Jalan KS Tubun Gang II Damai Rt. 26 No. - Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana pada saat APRIYANI diamankan tadi tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika ada pada APRIYANI, selanjutnya APRIYANI juga dibawa ke Polresta Banjarmasin Proses Lebih Lanjut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan netto 0,22 (nol koma dua dua) gram tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 (lima) warna Biru.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. ARIF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita di Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt.26 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin.
- Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya saksi dan rekan kerja saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang bernama MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI dengan ciri ciri menggunakan baju biru, celana pendek jeans hitam, perawakan kurus, rambut lurus pendek diduga ada membawa sabu sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja saksi diantaranya BRIPKA ARIF BUDIMAN melakukan penyelidikan, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita di Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt.26 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD NOVIANSYAH Als NOPI ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO didalam kantong/ saku celana dibagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan atau dipakai oleh MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI saat tertangkap, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 (lima) warna Biru didalam saku celana yang saat itu dipakai/ dikenakan oleh MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI, yang mana berdasarkan keterangan MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari APRIYANI, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi mengamankan APRIYANI sekira 15 (lima belas) menit kemudian atau pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wita di tkp yang berbeda atau di Jalan KS Tubun Gang II Damai Rt. 26 No. - Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana pada saat APRIYANI diamankan tadi tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika ada pada APRIYANI, selanjutnya APRIYANI juga dibawa ke Polresta Banjarmasin Proses Lebih Lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan netto 0,22 (nol koma dua dua) gram tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 (lima) warna Biru.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita Jl. KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt. 26 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin;
- Bahwa awal terdakwa mendapatkan orderan dari sdri. YOLA (belum kap), yang mana sdri. YOLA (belum kap) memesan sabu-sabu kepada terdakwa melalui media sosial internet WA ke terdakwa sekitar jam 23.00 wita, dengan mengatakan “sanak kawakah umpat menukar harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)”, kemudian terdakwa menyanggupi pesanannya, kemudian kurang lebih 5 (lima) menit sdri. YOLA (belum kap) menemui terdakwa di depan Gg II damai, kemudian seteleh ketemu sdri. YOLA (belum kap) menyerahkan uang pembelian sabu sabu kepada terdakwa sebesar Rp 400.000 (epat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian sdri. YOLA (belum kap) menunggu terdakwa didepan Gg II damai, sedangkan terdakwa masuk kedalam Gg. II Damai Menemui sdr. APRIYANI sekira jam 23.30 wita, kemudian terdakwa memberi tahu kepada sdr. APRIYANI mau membeli sabu-sabu seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pada saat terdakwa menemui sdr. APRIYANI dan menerima sabu-sabu darinya tidak ada orang lain yang mengetahui / menyaksikan, hanya ada terdakwa dan sdr. APRIYANI berdua saja, yang mana saat itu uang pembelian sabu sabu belum terdakwa serahkan kepada sdr. APRIYANI, kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. APRIYANI, kemudian terdakwa pergi seorang diri membagi sabu sabu menjadi 3 (tiga) paket kecil, yang mana dari 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram, kemudian untuk 1 (satu) paket sabu-sabu mau terdakwa antar ke teman terdakwa bernama sdr.YOLA (belum kap) yang mana sebelumnya pesan ke terdakwa, kemudian sisa nya sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu diantaranya sebanyak 1 (satu) paket mau terdakwa konsumsi sendiri dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) paketnya lagi terdakwa simpan dengan maksud untuk terdakwa jual jika ada pembeli yang ingin memesan, setelah itu terdakwa pergi membawa 3 (tiga) paket sabu sabu tersebut dengan maksud sebanyak 1 (satu) paket ingin terdakwa serahkan kepada sdr. APRIYANI, namun diperjalanan seorang diri terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi sehingga terdakwa langsung diamankan dengan ditemukan/ disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO terpisah dengan 1 (satu) pak plastik klip namun ditemukan di dalam kantong celana yang sama di bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 (lima) warna Biru malam ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, yang mana sabu sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. APRIYANI, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti yang disita petugas kepolisian dibawa ke polresta Banjarmasin bagian Sat Resnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut perkaranya

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan netto 0,22 (nol koma dua dua) gram tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 (lima) warna Biru
- Bahwa keterangan yang diberikannya adalah keterangan yang sebenarnya dan selama diperiksa ia terdakwa tidak ada merasa dipaksa oleh pihak pemeriksa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) Gram,
- 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO,
- 1 (satu) pak plastik klip dan
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita Jl. KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt. 26 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin;
- Bahwa awal terdakwa mendapatkan orderan dari sdri. YOLA (belum kap), yang mana sdri. YOLA (belum kap) memesan sabu-sabu kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa melalui media sosial internet WA ke terdakwa sekitar jam 23.00 wita, dengan mengatakan “sanak kawakah umpat menukar harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)”, kemudian terdakwa menyanggupi pesanannya, kemudian kurang lebih 5 (lima) menit sdri. YOLA (belum kap) menemui terdakwa di depan Gg II damai, kemudian seteleh ketemu sdri. YOLA (belum kap) menyerahkan uang pembelian sabu sabu kepada terdakwa sebesar Rp 400.000 (epat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian sdri. YOLA (belum kap) menunggu terdakwa didepan Gg II damai, sedangkan terdakwa masuk kedalam Gg. II Damai Menemui sdr. APRIYANI sekira jam 23.30 wita, kemudian terdakwa memberi tahu kepada sdr. APRIYANI mau membeli sabu-sabu seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pada saat terdakwa menemui sdr. APRIYANI dan menerima sabu-sabu darinya tidak ada orang lain yang mengetahui / menyaksikan, hanya ada terdakwa dan sdr. APRIYANI berdua saja, yang mana saat itu uang pembelian sabu sabu belum terdakwa serahkan kepada sdr. APRIYANI, kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. APRIYANI, kemudian terdakwa pergi seorang diri membagi sabu sabu menjadi 3 (tiga) paket kecil, yang mana dari 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram, kemudian untuk 1 (satu) paket sabu-sabu mau terdakwa antar ke teman terdakwa bernama sdr.YOLA (belum kap) yang mana sebelumnya pesan ke terdakwa, kemudian sisa nya sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu diantaranya sebanyak 1 (satu) paket mau terdakwa konsumsi sendiri dan sebanyak 1 (satu) paketnya lagi terdakwa simpan dengan maksud untuk terdakwa jual jika ada pembeli yang ingin memesan, setelah itu terdakwa pergi membawa 3 (tiga) paket sabu sabu tersebut dengan maksud sebanyak 1 (satu) paket ingin terdakwa serahkan kepada sdr. APRIYANI, namun diperjalanan seorang diri terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi sehingga terdakwa langsung diamankan dengan ditemukan/ disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO terpisah dengan 1 (satu) pak plastik klip namun ditemukan di dalam kantong celana yang sama di bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 (lima) warna Biru malam ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, yang mana sabu sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

APRIYANI, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti yang disita petugas kepolisian dibawa ke polresta Banjarmasin bagian Sat Resnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut perkaranya;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan netto 0,22 (nol koma dua dua) gram tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 (lima) warna Biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

a. Berdasarkan keterangan saksi HADY IRAWAN K, SH dan saksi ARIF BUDIMAN menerangkan bahwa benar yang terdakwa yang telah ditangkap bernama **MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN**

b. Keterangan terdakwa yang bernama **MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** bahwa benar dia yang melakukan perbuatan yang disangkakan kepada dirinya.

Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi yang mana pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita bertempat Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt. 26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin. Berawal saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN K, SH dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang bernama MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI dengan ciri-ciri menggunakan baju biru, celana pendek jeans hitam, perawakan kurus, rambut lurus pendek diduga ada membawa sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja saksi lainnya melakukan penyelidikan.Kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita di Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt.26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO didalam kantong/ saku celana dibagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan atau dipakai oleh terdakwa saat tertangkap, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 warna Biru didalam saku celana yang saat itu dipakai/ dikenakan oleh terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saksi APRIYANI, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi mengamankan saksi APRIYANI sekira 15 (lima belas) menit kemudian atau pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wita di tkp yang berbeda atau di Jalan KS Tubun Gang II Damai Rt. 26 No. - Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana pada saat saksi APRIYANI diamankan tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika ada pada saksi APRIYANI, selanjutnya terdakwa dan saksi APRIYANI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7306/NNF/2020tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt**, barang bukti atas nama**MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** yakni berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina.** Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi yang mana pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita bertempat Jalan KS Tubun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt. 26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin. Berawal saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN K, SH dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang bernama MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI dengan ciri-ciri menggunakan baju biru, celana pendek jeans hitam, perawakan kurus, rambut lurus pendek diduga ada membawa sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja saksi lainnya melakukan penyelidikan.Kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita di Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt.26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO didalam kantong/ saku celana dibagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan atau dipakai oleh terdakwa saat tertangkap, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 warna Biru didalam saku celana yang saat itu dipakai/ dikenakan oleh terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saksi APRIYANI, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi mengamankan saksi APRIYANI sekira 15 (lima belas) menit kemudian atau pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wita di tkp yang berbeda atau di Jalan KS Tubun Gang II Damai Rt. 26 No. - Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana pada saat saksi APRIYANI diamankan tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika ada pada saksi APRIYANI, selanjutnya terdakwa dan saksi APRIYANI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7306/NNF/2020tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt**, barang bukti atas nama**MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** yakni berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina.** Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena unsur Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur subsidair, yaitu:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

c. Berdasarkan keterangan saksi HADY IRAWAN K, SH dan saksi ARIF BUDIMAN menerangkan bahwa benar yang terdakwa yang telah ditangkap bernama **MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN**

d. Keterangan terdakwa yang bernama **MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** bahwa benar dia yang melakukan perbuatan yang disangkakan kepada dirinya.

Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi yang mana pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita bertempat Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt. 26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin. Berawal saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN K, SH dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang bernama MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI dengan ciri-ciri menggunakan baju biru, celana pendek jeans hitam, perawakan kurus, rambut lurus pendek diduga ada membawa sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja saksi lainnya melakukan penyelidikan.Kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita di Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt.26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO didalam kantong/ saku celana dibagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan atau dipakai oleh terdakwa saat tertangkap, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 warna Biru didalam saku celana yang saat itu dipakai/ dikenakan oleh terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saksi APRIYANI, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi mengamankan saksi APRIYANI sekira 15 (lima belas) menit kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wita di tkp yang berbeda atau di Jalan KS Tubun Gang II Damai Rt. 26 No. - Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana pada saat saksi APRIYANI diamankan tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika ada pada saksi APRIYANI, selanjutnya terdakwa dan saksi APRIYANI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7306/NNF/2020tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt**, barang bukti atas nama**MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** yakni berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina.** Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Ataumenyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi yang mana pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita bertempat Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt. 26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin. Berawal saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY IRAWAN K, SH dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang bernama MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI dengan ciri-ciri menggunakan baju biru, celana pendek jeans hitam, perawakan kurus, rambut lurus pendek diduga ada membawa sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja saksi lainnya melakukan penyelidikan.Kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.55 Wita di Jalan KS Tubun tepatnya di dalam Gg. II Damai Rt.26 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu-sabu tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO didalam kantong/ saku celana dibagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan atau dipakai oleh terdakwa saat tertangkap, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 warna Biru didalam saku celana yang saat itu dipakai/ dikenakan oleh terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saksi APRIYANI, selanjutnya saksi bersama rekan kerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi mengamankan saksi APRIYANI sekira 15 (lima belas) menit kemudian atau pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 00.15 wita di tkp yang berbeda atau di Jalan KS Tubun Gang II Damai Rt. 26 No. - Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana pada saat saksi APRIYANI diamankan tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika ada pada saksi APRIYANI, selanjutnya terdakwa dan saksi APRIYANI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7306/NNF/2020tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt**, barang bukti atas nama**MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** yakni berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,070 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina.** Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOVIANSYAH Als OPI Bin ADE NASARUDIN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) Gram,
- 1 (satu) buah kotak rokok diplomat EVO,
- 1 (satu) pak plastik klip,
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal .3 Februari 2021, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.	Eddy Cahyono, S.H., M.H.
Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Adi Rahmi, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)